

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2034/2548

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หรือภิญโญหรือ
เกรียงไกร
หรือศิวงศ์ เหมือนลม้าย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 307

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองแทนการ
ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 307 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 7 ย่อมเป็นที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 307 วรรคสาม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 4,438,308.18 บาท
พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้
แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดี
ยึดทรัพย์จำนองคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
เกษตรกรรมโดยอาศัยอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองซึ่งจำเลยสามารถมีรายได้นำมาชำระ
หนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา โดยจำเลยจะชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ต่ำกว่าเดือนละ

30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547 และจะชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี หากขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองจะทำให้จำเลยเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองแทนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกายื่นคำร้องขอให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการสังหาริมทรัพย์ที่จำนองแทนการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องจำเลยอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 วรรคสอง จำเลยไม่อาจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ต่อไปได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(มนตรี ยอดปัญญา-วิบูลย์ มีอาสา-ประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ